



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PROCESSO Nº 2010.72.56.004167-6.
ORIGEM: SC – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA.
REQUERENTE: EVERSON FERNANDO SUZIN
REQUERIDO: FAZENDA NACIONAL.
RELATOR NA TNU: LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA

VOTO / EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PRODUTOR RURAL. PESSOA FÍSICA. EMPREGADOR DE MÃO-DE-OBRA SEM INSCRIÇÃO EM CNPJ POR QUALQUER MODALIDADE EMPRESARIAL. TRIBUTAÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO POR EXTENSÃO DE ENTENDIMENTO DO QUE SEJA EMPRESA E PELA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 15, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.212/91. INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. POSIÇÃO PACÍFICA DO STJ. PEDILEF CONHECIDO E PROVIDO.

O recorrente é um produtor rural do interior de Santa Catarina, que produz especialmente maçãs e uvas, utilizando-se de emprego de mão-de-obra contratada diretamente por ele, na condição de pessoa física, sendo pessoalmente responsável pelas obrigações trabalhistas e tributárias assumidas com relação aos seus empregados.

O Relator do Recurso Inominado, que tramitou na Turma Recursal de Santa Catarina, ementou seu Voto, pelo qual se manteve a Sentença do JEF de Lages, da seguinte forma:

"O empregador rural pessoa física, ao utilizar-se de mão de obra, manifesta plenas condições de participar de forma solidária e eqüitativa do custeio de programas sociais do país, sendo, portanto, destinatário constitucional da contribuição destinada ao salário-educação. Esta conclusão decorre da correta aplicação do princípio da solidariedade social e da equidade no custeio, bem como a partir de uma interpretação teleológica, sistemática e até lógica das normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria (sem uso da analogia)."

O recorrente comprovou que o Superior Tribunal de Justiça decide essa mesma questão de forma diversa, desde 2006 (Segunda Turma) e 2007 (Primeira Turma), ao menos:

“..EMEN: TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. 1. A contribuição do salário-educação tem destinação específica e não está incluída nas atribuições da Previdência. 2. Em verdade, é o INSS mero arrecadador e repassador do salário-educação ao FNDE. 3. Embora tenham natureza jurídica idêntica, visto que ambas são contribuições, a contribuição previdenciária destina-se à manutenção da Previdência e a do salário-educação destina-se ao desenvolvimento do ensino fundamental. 4. A Lei 9.494/96 atribui como sujeito passivo do salário-educação as empresas, assim definidas pelo respectivo regulamento como qualquer firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. 5. O produtor-empregador rural pessoa física, desde que não esteja constituído como pessoa jurídica, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, não se enquadra no conceito de empresa, para fins de incidência do salário-educação. 6. Recurso especial improvido. ..EMEN: (RESP 200401788299, ELIANA CALMON, STJ - SEGUNDA TURMA, DJ DATA:16/05/2006 PG:00205 ..DTPB:.)”

“..EMEN: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL EMPREGADOR. PESSOA FÍSICA. INEXIGIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, posteriormente sucedido pelo Decreto 6.003/2006, a contribuição para o salário-educação somente é devida pelas empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. 2. "O produtor-empregador rural pessoa física, desde que não esteja constituído como pessoa jurídica, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, não se enquadra no conceito de empresa, para fins de incidência do salário-educação" (REsp 711.166/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 16.5.2006). 3. Impossibilidade de conhecimento do recurso pela alínea c da previsão constitucional, diante da ausência de indicação de julgado que pudesse servir de paradigma para a comprovação de eventual dissídio pretoriano. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. ..EMEN: (RESP 200600881632, DENISE ARRUDA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJ DATA:10/12/2007 PG:00301 ..DTPB:.)”

O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de analisar o termo “empresa”, utilizado no artigo 212, §5º, da Constituição Federal de 1988, ainda empregado mesmo depois da modificação trazida pela Emenda Constitucional 53/2006, estendendo da forma literal para algo mais amplo, a incluir qualquer forma de sociedade ou mesmo a firma individual.

Contudo, a sanha arrecadatória da Fazenda não encontra limites a sua voracidade, encontrando eco, lamentavelmente, muitas vezes, no próprio Poder Judiciário, ao qual cabe a defesa da legalidade das exações.

Desde João Sem Terra, ainda na Inglaterra medieval, conquistou-se e se



reproduziu pelas democracias ocidentais, o direito do contribuinte de não ser cobrado por aquilo que não constasse prévia e expressamente em lei, sendo a contrapartida do Reino, agora de nossa República, que observe o seu dever de não cobrar além do que a lei lhe permite.

Querer imputar ao produtor rural, pessoa física, a responsabilidade por financiar o ensino básico, por meio do salário-educação, equiparando-o à "empresa" me parece mesmo absurdo.

Não importa o quão bonitas sejam, aparentemente, as palavras ou ideias traduzidas pela Jurisprudência contrária, que aceita a extensão da cobrança a esses produtores, o que temos é ilegal, não o fosse, seria inconstitucional, sendo que não cabe à Fazenda e nem ao Poder Judiciário estender a obrigação a esses contribuintes.

A defesa da Fazenda Nacional, assim como a fundamentação dos julgados ora combatidos pelo presente Pedilef, não foi capaz de demonstrar com a necessária clareza, por qual forma chega à conclusão de que o produtor rural, pessoa física, empregador de mão-de-obra rural tenha a obrigação de contribuir com o salário-educação.

Nem se diga que se trata de aplicação do disposto no artigo 15, parágrafo único, da Lei 8.212/91, que na redação original diz "considera-se" e na atual, dada pela Lei 9.876/99, diz "equipara-se", para depois dar ao "contribuinte individual" as mesmas responsabilidades das empresas "com relação a segurado que lhe presta serviço", afinal, mesmo ali, está dito com todas as letras que tal extensão se dá "para os efeitos desta Lei", e a Lei é a 8.212/91, e não para exações cobradas em conjunto com aquelas da Lei de Custeio da Previdência Social, mas previstas em outras normas e com destinação a outros órgãos com orçamentos distintos da Administração Pública.

A exação do salário-educação não está prevista na Lei 8.212/91 e nem se destina à Previdência Social, portanto, utilizar o disposto no seu artigo 15, parágrafo único, para atingir o contribuinte com relação à obrigação prevista na Lei 9.424/96, já diversas vezes alterada, destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal destinatária desse tributo, mostra-se abusivo.

Portanto, nem penso ser o caso de dizer que há lei inconstitucional, por estender as hipóteses de financiamento do ensino fundamental previstas na Constituição Federal de 1988, o que há é ilegalidade mesmo, pois nem as leis, infraconstitucionais, autorizam o que se vem fazendo aos produtores rurais pessoa física que empregam mão-de-obra sob a sua responsabilidade pessoal e não empresarial.

O Superior Tribunal de Justiça voltou a analisar o tema em 2011, reafirmando seu posicionamento, sem qualquer sombra de dúvida:



"..EMEN: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. 1. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que a contribuição para o salário-educação somente é devida pelas empresas em geral e pelas entidades públicas e privadas vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social, entendendo-se como tais, para fins de incidência, qualquer firma individual ou sociedade que assuma o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, conforme estabelece o art. 15 da Lei 9.424/96, c/c o art. 2º do Decreto 6.003/2006. 2. Assim, "a contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não" (REsp 1.162.307/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.12.2010 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC), razão pela qual o produtor rural pessoa física, desprovido de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), não se enquadra no conceito de empresa (firma individual ou sociedade), para fins de incidência da contribuição para o salário educação. Nesse sentido: REsp 711.166/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 16.05.2006; REsp 842.781/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 10.12.2007. 3. Recurso especial provido. ..EMEN: (RESP 201100542055, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:13/12/2011 RB VOL.:00579 PG:00064 ..DTPB:.)"

Assim, voto para reafirmar no âmbito da Turma Nacional de Uniformização a tese já consolidada na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da inexigibilidade da exação do salário-educação do produtor rural pessoa física que emprega mão-de-obra sob a sua contratação e, portanto, sob a sua responsabilidade pessoal e não empresarial, por não se enquadrar esse produtor rural pessoa física, não inscrito no CNPJ, nas hipóteses de responsável tributário na forma da Constituição Federal de 1988, artigo 212, § 5º, e das Leis que regulamentaram o ali disposto, notadamente a Lei 9.424/96 e suas posteriores alterações.

Ante o exposto, **conheço do recurso e dou-lhe provimento** para declarar inexigível o tributo do salário-educação (artigo 212, §5º, da CF/88) do produtor rural pessoa física que emprega mão-de-obra de terceiros a seu serviço, julgando procedente a demanda, inclusive quanto à possibilidade de compensação dos valores recolhidos a tal título no último quinquênio anterior ao ajuizamento, atualizando-se os créditos pela Selic, na forma consolidada no Manual de Cálculos do CJF, desde a data de cada recolhimento, abstendo-se a Fazenda Nacional de cobrar-lhe novos valores a mesmo título.

Solicito ao MM. Ministro Presidente que seja atribuído aos feitos que versem sobre o mesmo tema a sistemática disposta no art. 7º do Regimento Interno desta TNU.

Brasília, 17 de maio de 2013.


Luiz Claudio Flores da Cunha
Juiz Federal
Relator



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA
Requerente:	EVERSON FERNANDO SUZIN
Proc./Adv.:	SILVIO LUIZ DE COSTA
Requerido(a):	FAZENDA NACIONAL
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Origem:	SC - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
Proc. Nº.:	2010.72.56.004167-6

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e lhe deu provimento, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da Sessão de Julgamento os senhores Juizes Federais Janilson Siqueira, Adel Oliveira, Rogério Alves, Gláucio Maciel, Marisa Cúcio, Ana Beatriz Palumbo, Flores da Cunha, André Monteiro, Kyu Soon Lee e Paulo Ernane.

Brasília, 17 de maio de 2013.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

ACÓRDÃO

Acordam os membros da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais **conhecer do Pedido de Uniformização da Interpretação de Lei Federal e dar-lhe provimento**, nos termos do Voto do Relator.

Brasília, 17 de maio de 2013.

Luiz Claudio Flores da Cunha
Juiz Federal
Relator